

문서번호	창의경영팀-1623
보존년한	준영구
결재일자	2018.06.21.
공개여부	공개

담당자	팀장	상임이사	이사장직무대리
협 조	차장		



『○○○○○○○○ 체온회복실 목재 공사 업무 소홀』

특별조사 결과 보고



2018.06.21.

강북구도시관리공단

특별조사 결과 보고

○○○○○○○○ 체온회복실 목재 공사 업무에 대하여 관련 조사하고 그 결과를 보고 드림

1 시행근거

- ☐ ○○○○○○○ 2층 체온회복실 목재 공사 관련 업무 특별조사 [창의경영팀-1450(2018.06.01.)]
- ☐ 감사규정 제4조(감사의 구분) 제3항
「특별감사는 감사가 필요하다고 인정하는 경우와 이사장의 지시 및 감독기관의 의뢰가 있을 경우에 실시한다.」

2 조사개요

- ☐ 조사구분 : 이사장(직무대행) 지시에 따른 특별조사
- ☐ 조사기간 : 2018.06.04.(월) ~ 06.15.(금) [12일]
- ☐ 조사대상 : 위 공사 관련 직원 및 공사업체 등
- ☐ 조사방법
 - ○○○○○○○ 2층 체온회복실 목재 공사 관련 서류 확인
 - 위 공사 관련 직원 면담 조사 또는 문답서 작성 · 징구
 - 위 공사 관련 업체 면담 또는 서면 조사
- ☐ 조사중점 : 관련자를 중심으로 사실조사
 - 위 공사 업무 처리 소홀 등 부적정 사실 확인

3 조사과정 및 사항

- ☐ 조사실시 과정
 - 위 공사 실시 과정 및 현황 조사
 - 위 공사 관련 직원 대상 [면담 또는 서면] 조사
 - 위 공사 방법 등에 관한 동종업체 대상 사실 여부 조사

- ○○○(○○○○팀 기술8급)은 2018년 1월 2일에 입사하여 현재 ○○○○○○○에서 기계설비관리 업무를 수행하고 있습니다. 위 사람은 지방공기업인 공단 정규(수습)직원으로서 공단 취업규칙(복무규정)에 따라 맡은 직무를 성실히 수행하고 상사의 직무상의 명령이나 지시를 이행하여야 함에도,
- 2018년 5월 중에 시행한 체온회복실 공사에서 노후 및 부식된 기존 체온회복실 내의 목재를 전면 철거하고 공사비를 낮추라는 직근 상급자인 ○○○○○팀 ●●● 팀장(이하 ‘팀장’이라 함)의 업무지시를 따르기 위하여 업무지원자인 ○○○ 등 3명의 동료기계직원과 함께 공사업체와 기존 체온회복실 내 목재의 실제 부식된 목재만을 철거하여 공사비를 낮추는 방식으로 변경하였으나, 이 방식이 당초 계획과 팀장의 지시사항과 다른 것을 알고 있었음에도 당초 계획을 변경하거나 팀장에게 보고하지 않고 공사 담당자인 위 사람의 임의 판단으로 체온회복실 공사를 당초 계획과 일부 다르게 시행하였습니다.
- 따라서, 위 사람이 당초 계획과 팀장의 업무지시가 다르다는 것을 알고 있었음에도 이를 팀장에게 보고하고 가능 여부를 판단해야 함에도 공사 중 철거 방식이 변경되었음을 보고하지 않고 임의 처리하여 당초 계획과 팀장의 지시사항과 다르게 체온회복실을 공사한 사실을 확인하였습니다.

□ ○○○○○○○○ 2층 남자 체온회복실 목재 공사(이하 ‘체온회복실 공사’라 함) 현황

- 장소
 - ○○○○○○○○ 2층 남자 체온회복실 : 남자샤워장 내 3,450mm×2,900mm
- 목적(배경)
 - 노후 및 부식된 목재를 제거하여 악취를 제거하고 원목 교체와 바닥 미끄럼 방지공사로 이용자에게 쾌적하고 안전한 시설 제공
- 방법 및 금액
 - 체온회복실 외부 보양작업 및 내부 목재 일부 교체 및 덧붙임 설치
 - 공사금액 : 금5,830천원 (부가세 포함) - 공사기간 : 2018.05.05.~06.(2일)
- 공사시행순서 및 일정(현재)

체온회복실 공사 내부방침 → 업체 및 가격조사 → 업체선정 → 공사계약 → 공사(기존목재철거→목재설치→준공) → 공사대금 지불
- 공사일정
 - 2018.03.22.~04.04.: 체온회복실 공사 시장조사 및 계획 수립
 - 2018.04.14.~24. : 체온회복실 공사 수의계약 의뢰 및 체결
 - 2018.05.05.~06. : 체온회복실 공사 시행
 - 2018.05.18. : 체온회복실 공사 문제 발견 및 준공 보류
 - 2018.06.04. : 체온회복실 공사 문제에 대한 특별조사 실시

- 「공단 취업규칙(복무규정)」 제6조(성실의무)에 따르면 ‘모든 직원은 법령과 공단의 제 규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.’ 규정하고 있고
- 동 규정 제7조(복종의 의무)에 따르면 ‘직원은 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상의 명령에 복종하여야 한다.’고 규정하고 있습니다.
- ○○○(○○○○팀 기술8급)은 2018년 1월 2일에 입사하여 현재 ○○○○○○○에서 기계설비관리 업무를 수행하고 있고, 위 사람은 공단 정규(수습)직원으로서 공단 취업규칙(복무규정)에 따라 맡은 직무에 성실히 임해야 하며, 상사의 직무상의 명령이나 지시를 따라야 합니다.
- 2018년 5월 중에 시행한 체온회복실 공사에서 노후 및 부식된 기존 체온회복실 내의 목재를 전면 철거하고 공사비를 낮추라는 직근 상급자인 ○○○○팀 ●●● 팀장(이하 ‘팀장’이라 함)의 업무지시를 따르기 위하여 ○○○ 등 3명 동료기계직원과 함께 공사업체와 기존 체온회복실 내 목재의 실제 부식된 목재만을 철거하여 공사비를 낮추는 방식으로 변경하였으나, 이 방식은 당초 계획 및 팀장의 지시사항과 다른 것이고 업무 담당자인 ○○○은 이를 알고 있었음에도 당초 계획을 변경하거나 팀장에게 보고하지 않고 임의 판단으로 체온회복실 공사를 당초 계획과 다르게 시행하였습니다.
- 위 사람은 변경한 공사방식이 당초 계획 및 팀장의 업무지시와 달라 팀장에게 보고하고 가능 여부를 판단해야 함에도 체온회복실 공사의 기본 목재 철거를 일부 철거하는 것으로 변경되었음을 팀장에게 보고하지 않아 부서 책임자인 팀장이 해당 사실을 알 수 없도록 해당 보고를 누락한 사실 또한 있습니다.
- 따라서, 이번 체온회복실 공사 담당자인 ○○○과 업무협조자인 ○○○ 등 3명의 동료직원이 인정한 체온회복실 공사에 대한 지시 불이행 및 보고 누락 행위가 공단 취업규칙(복무규정) 제6조(성실의무)와 제7조(복종의 의무)의 규정을 위반한 것으로 보아 신분상 “경징계” 조치를 취해야 할 것이나,
- 이에 대하여 당사자가 깊이 반성하고 있고 처음인 점을 고려하여 신분상 “경고” 조치를 하는 것이 적정할 것으로 사료됩니다.
- 또한, 위 공사 담당자의 직상감독자인 ○○○○팀 ●●●(일반3급) 팀장에게 해당 업무의 책임자로서의 책임을 물어 신분상 “주의” 조치해야 할 것입니다.
- ○○○○팀은 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 교육을 철저히 실시하여야 할 것입니다.

□ 지적사항 및 처분요구(안)

소속		직급 (직위)	성명	지적사항(비위요지)	처분요구
행위시	현재				
●● ●●팀	좌동	기술8급 (수습)	○○○	- 체온회복실 공사 업무 소홀 · 체온회복실 공사 지시사항에 대한 일부 불이행 · 체온회복실 공사 변경사항에 대한 보고 누락	신분상 ‘경고’ 조치
		일반3급 (팀장)	●●●	- 위 공사 주무부서 팀장으로서 관리 감독 소홀	신분상 ‘주의’ 조치

□ 적용기준 및 의견

성명	적용기준 및 의견	비 고
○○○ (●● ●●팀)	- 취업규칙(복무규정) 제6조(성실의무) 및 제7조(복종의 의무) 규정 위반 - 공단 직원으로서 마땅히 지켜야 할 위 규정을 위반함 - 체온회복실 공사를 시행함에 있어 당초 계획과 직근 상급자인 소속부서장의 지시사항과 다르게 공사 일부를 임의 변경하여 시행한 사실을 확인하여 이에 해당하는 징계수위인 ‘경징계’를 조치해야 마땅하나, - 위 사실에 대하여 깊이 반성하고, 이와 같은 사안이 처음인 점에 따라 신분상 “경고” 조치로 하는 것이 타당할 것으로 보임	

6 행정사항

- 체온회복실 공사 특별조사 결과에 따른 신분상 조치 [●●●●팀]
- 체온회복실 공사 특별조사 사항 및 재발방지 교육 [○○○○팀]